

- (~~F~~) O comando ~~não~~ é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa pessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe.
- (☒) Os Marinheiros-Recrutas, Recrutas, Soldados-Recrutas e Soldados-de-Segunda-Classe constituem os elementos incorporados às Forças Armadas para a prestação do serviço militar inicial.
- (☒) Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.
- (~~F~~) Às praças especiais ~~não~~ se assegura a prestação do serviço militar inicial.
- (☒) A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal do militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada das Forças Armadas.

Analisar as opções acima e assinalar a ÚNICA alternativa CORRETA:

- a) ~~F - V - V - F - V.~~
- b) ~~F - V - F - V - V.~~
- c) ~~V - V - F - F - V.~~
- d) ~~V - F - V - V - F.~~
- e) F - V - V - F - F.

Questão 50

O 1º Sgt BELTRANO, do 139º Batalhão de Comunicações, foi designado como sindicante em sindicância que busca apurar as condições e consequências de um acidente sofrido por um militar do 139º B Com. Com algumas dúvidas em relação ao tema “incapacidade definitiva de militar”, o 1º Sgt BELTRANO buscou auxílio do ST BRAVO, militar com ampla experiência na 1ª Seção da OM. O ST BRAVO esclareceu que o Art 108, do Estatuto dos Militares, prevê que a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência das seguintes situações:

- I - Ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; ✓
- II - Enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; ✓
- III - Acidente em serviço; ✓
- IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço; ✓
- V - Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e
- VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. ✓

Analisar as assertivas acima e assinalar a ÚNICA alternativa CORRETA:

- a) I, III e V estão corretas.
- b) Somente a VI está correta.
- c) I, III, IV e V estão corretas.
- d) II e VI estão corretas.
- e) ~~Todas estão corretas.~~

CRIMES MILITARES E SINDICÂNCIA

Questão 51

Indique “V” para as sentenças verdadeiras ou “F” para as sentenças falsas para as afirmações abaixo:

- (☒) A sindicância pode ser instaurada mesmo quando já há processo judicial em curso tratando sobre o mesmo fato.
- (☐) Caso o sindicado se recuse a comparecer, a sindicância deverá ser arquivada.
- (☒) A figura do sindicado pode surgir ao longo do processo, mesmo que não exista no momento da instauração.
- (☐) As provas emprestadas só podem ser utilizadas com autorização judicial.
- (☒) A sindicância não pode ser instaurada por subcomandante de grande comando.

Análise as afirmativas acima e marque a **ÚNICA** opção **CORRETA**:

- a) V-F- V - F - F.
- b) ~~F - V - V - V - V.~~
- c) ~~F - V - F - V - F.~~
- d) ~~V - F - V - F - V.~~
- e) ~~F - F - V - V - V.~~

Questão 52

Relacione os prazos com seus respectivos eventos na sindicância:

3 dias úteis, 5 dias corridos, 10 dias úteis, 3 dias úteis, 30 dias corridos.

- I - 5 Prazo para oferecimento de alegações finais pelo sindicado, contados do recebimento da notificação.
- II - 10 Prazo para autoridade instauradora dar solução à sindicância após recebimento dos autos.
- III - 3 Prazo mínimo de antecedência para notificação do sindicado da realização das diligências de instrução da sindicância.
- IV - 30 Prazo inicial para conclusão da sindicância.
- V - 3 Prazo onde é facultado ao sindicado o oferecimento de defesa prévia, contados da inquirição do sindicado.

Análise as afirmativas acima e marque a **ÚNICA** opção **CORRETA**:

- a) ~~3 dias úteis, 30 dias corridos, 5 dias corridos, 10 dias úteis e 3 dias úteis.~~
- b) ~~3 dias úteis, 10 dias úteis, 5 dias corridos, 30 dias corridos e 3 dias úteis.~~
- c) ☒ 5 dias corridos, 10 dias úteis, 3 dias úteis, 30 dias corridos e 3 dias úteis.
- d) ~~5 dias corridos, 30 dias corridos, 3 dias úteis, 10 dias úteis e 3 dias úteis.~~
- e) ~~30 dias corridos, 10 dias úteis, 3 dias úteis, 5 dias corridos e 3 dias úteis.~~

Questão 53

Relacione nas lacunas a seguir, o prazo da respectiva situação prevista no IPM:

- 1 - (II) Prazo de incomunicabilidade do indiciado de acordo com o Art. 17 do CPPM.
- 2 - (I) Prazo de conclusão do IPM com indiciado solto, conforme o caput do Art. 20 do CPPM.
- 3 - (III) Prazo máximo de detenção sem flagrante, que o indiciado poderá ficar detido sem haver a prorrogação do prazo da detenção, de acordo com o Art. 18 do CPPM.
- 4 - (IV) Prazo de prorrogação do IPM com indiciado solto constante no § 1º do Art. 20 do CPPM.
- 5 - () Prazo para restituição dos autos ao juiz, após devolução a autoridade policial militar, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 26 do CPPM.

- I) 40 dias.
- II) 3 dias.
- III) 30 dias.
- IV) 20 dias.
- V) até 20 dias.

Análise as afirmativas acima e marque a **ÚNICA** opção **CORRETA**:

- a) 1 (I) - 2 (II) - 3 (III) - 4 (IV) - 5 (V).
- b) 1 (II) - 2 (I) - 3 (IV) - 4 (V) - 5 (III).
- c) 1 (IV) - 2 (I) - 3 (II) - 4 (V) - 5 (III).
- d) 1 (II) - 2 (I) - 3 (III) - 4 (V) - 5 (IV).
- ☒ e) 1 (II) - 2 (I) - 3 (III) - 4 (IV) - 5 (V).

Questão 54

Segundo o Art. 18 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo máximo que se poderá **PRORROGAR** a **DETENÇÃO** do indiciado durante investigação sem flagrante é de:

- a) mais 15 dias.
- b) mais 48 horas.
- ☒ c) mais 20 dias.
- d) mais 10 dias.
- e) mais 30 dias.

Questão 55

Assinale a alternativa que caracteriza a **DESERÇÃO ESPECIAL**:

- a) Militar ausente por mais de oito dias.
- b) Militar que foge após praticar crime.
- c) Militar que abandona o serviço em guerra.
- ☒ d) Militar que não se apresenta no momento da partida do navio ou aeronave de que é tripulante.
- e) Militar que omite doença para obter dispensa.

Questão 56

É possível a expedição de Carta Precatória quando a residência do denunciante ou ofendido, da testemunha ou do sindicado estiver situada em localidade diferente daquela em que foi instaurada a sindicância. Neste sentido marque a **ÚNICA** opção **CORRETA** que possui os documentos que constarão no envio de Carta Precatório, à luz da Portaria - C Ex Nº 2.394, de 5 de dezembro de 2024.

- a) ~~Despacho do Sindicante~~, a cópia da portaria de instauração da sindicância e a relação das perguntas a serem feitas ao inquirido.
- b) O ofício com pedido de inquirição, BI que publicou a designação do Sindicante e a relação das perguntas a serem feitas ao inquirido.
- c) ~~Notificação prévia~~, relação das perguntas a serem feitas ao inquirido e BI que publicou a designação do Sindicante.
- d) O ofício com pedido de inquirição, a cópia da portaria de instauração da sindicância e a notificação prévia.
- ☒ e) O ofício com pedido de inquirição, a cópia da portaria de instauração da sindicância e a relação das perguntas a serem feitas ao inquirido.

Questão 57

O crime de insubmissão previsto no Art. 183 do Código Penal Militar caracteriza-se por deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação, tendo como pena impedimento, de três meses a um ano.

Análise as alternativas abaixo e assinale a **ÚNICA** opção **CORRETA** que configure caso de diminuição de pena no crime de insubmissão:

- ☒ a) Pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando escusáveis. ✓
- b) Pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando inescusáveis.

- c) Pela captura dentro do prazo de um ano, contado do último dia marcado para a apresentação.
- d) Pela apresentação voluntária dentro do prazo de dois anos, contado do último dia marcado para a apresentação.
- e) Pela apresentação voluntária dentro do prazo de um ano, contado do primeiro dia marcado para a apresentação.

Questão 58

O Código Penal Militar trata entre outros assuntos da Aplicação da Lei Penal Militar.

Analise as alternativas abaixo e marque a **ÚNICA** opção **CORRETA** sobre retroatividade de lei mais benigna prevista no CPM em seu Art. 2º, §1º:

- a) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, desde que não tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. ~~X~~
- b) De acordo com o CPM para que ocorra a retroatividade é necessário a manifestação de vontade do agente. ~~X~~
- ☒ c) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. ✓
- d) De acordo com o CPM a lei penal militar retroagirá somente nos crimes militares em tempo de paz.
- e) A lei penal militar não retroage. ~~_____~~

Questão 59

O Código de Processo Penal Militar no seu artigo 17, dispõe sobre incomunicabilidade do indiciado, diante disso qual o prazo que o encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente preso:

- a) 02 (dois) dias no máximo.
- b) 05 (cinco) dias no máximo.
- c) 07 (sete) dias no máximo.
- d) 08 (oito) dias no máximo.
- ☒ e) 03 (três) dias no máximo.

Questão 60

No crime de deserção de acordo com o Art. 132 do CPM, embora decorrido o prazo da prescrição, está só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de:

- ~~a) 35 (trinta e cinco) anos, e, se Oficial, a de 60 (sessenta) anos.~~
- ~~b) 40 (quarenta) anos, e, se Oficial, a de 60 (sessenta) anos.~~
- ~~c) 65 (sessenta e cinco) anos, e, se Oficial, a de 60 (sessenta) anos.~~
- d) 45 (quarenta e cinco) anos, e, se Oficial, a de 60 (sessenta) anos.
- ~~e) Nenhuma das alternativas anteriores.~~

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Questão 61

Uma determinada Organização Militar realizará uma Licitação na modalidade Leilão com o objetivo de alienar algumas viaturas consideradas obsoletas. Conforme a Lei 14.133/21, de acordo com previsto para essa modalidade de licitação, o **VENCEDOR** será definido com base no seguinte **CRITÉRIO**:

- ☒ a) Oferecer o maior lance.
- b) Realizar o pagamento no menor prazo.
- c) Apresentar o menor preço ou maior desconto.